

한국문화예술위원회 상임감사

통 보

제 목 자동연장 조건 계약관리 부적정

소 관 기 관 한국문화진흥(주)

조 치 부 서 경영기획팀

내 용

1. 업무개요

한국문화진흥(주)(이하 ‘문화진흥’)는 매출 향상을 위해 뉴서울컨트리클럽 클럽 하우스 1층 의류매장 대리점 입점과 관련하여 '18.3월 ○(○○○○○○○○○○)과 계약을 체결하였다.

문화진흥은 '21.7월 해당 계약을 해지를 통보하고, 예치해두었던 거래보증금 100,000,000원에 대하여 ○○○○○○○○○○에 반환을 요구하였으나 회수되지 않음에 따라 '21.11월 보증금 반환 소송을 제기하여 '22.10월 승소하였는데, ○○○○○○○○의 폐업('22.12.29) 등으로 미수금 55,887,017원¹⁰⁾이 발생하여 이를 포기하고 '23.7월 이사회 의결로서 최종 손실 처리하였다.

이 과정에서 ○○○○○○○○○○은 설립 당시 자본금에 비해 회생이 불가능할 정도의 과도한 채무를 부담하고 있는 등 한국문화진흥(주)와의 대리점 입점 계약기간 동안

10) 미수금 내역 : 보증금 미회수금 41,493,562원, 지연이자 및 소송비용 14,393,455원

심각하게 경영악화가 진행되어 왔음이 법률검토 및 회계사 자문을 통해 확인되었다.

2. 관계법령 및 판단기준

「대리점거래의 공정화에 관한 법률」 제5조의2(표준대리점계약서)에 따라 공정거래위원회가 정하여 고시한 '의류업정 표준대리점거래계약서'를 살펴보면, 계약기간과 관련하여 “공급업자 또는 대리점이 계약기간의 만료일로부터 60일 전까지 서면으로 상대방에게 계약조건의 변경이나 갱신거절 등 계약의 갱신과 관련한 별도의 의사표시를 하지 아니하는 경우, 종전과 동일한 조건으로 자동 연장되는 것으로 본다.”라는 조항이 명시되어 있으며, 내용을 유지하는 범위에서 더 상세한 사항을 계약서에 규정하도록 권고하고 있다.

그런데, 국가계약은 회계연도 독립의 원칙에 따라 계약이행기간을 기준으로 단년도 계약이 원칙이며, 장기계속계약은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제21조(계속비 및 장기계속계약) 및 동법 시행령 제69조(장기계속계약 및 계속비계약)에 해당하는 경우에 한하여 관계법령 등에 정하고 있는 절차에 따라 체결이 가능하다.

이와 관련하여 조달청 해석사례(○○○○○○○○)를 살펴보면, “국가가관이 계약을 체결하고자 하는 경우 계약서 상에 '계약기간 자동연장'을 포함하여 계약은 할 수 없다.”고 설명하면서 “다만, 계약종료 후 차기 계약상대자를 선정하지 못하였을 때의 최소한의 기간연장 조건은 가능”하다고 고시하고 있다.

이상의 내용을 종합하면, '별도의 계약해지 통보가 없는 경우 계약을 자동 연장'하는 사항은 기관이 재화나 용역을 장기간 안정적으로 제공받아야 함에도 계약기간 종료 후 새로운 제공자를 찾지 못하였거나 행정 절차상의 부득이한 사유로 단절되는 상황을 예방하기 위한 보완적 장치로써 활용하되, 계약상대자와 지속적으로 계약관계를 유지하기

위해서는 기존 계약을 갱신하는 신규계약을 신속하게 체결하고, 종전 계약에 따른 계약기간의 연장은 신규계약이 시행되기 전까지로 제한하여야 할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

문화진흥의 계약업무 총괄부서인 경영기획팀(당시 '경영지원팀')은 ○○○○○○○○ ○○과 대리점 입점 계약을 체결하면서, 계약기간은 '18.3.1.부터 '19.2.28. 까지이나 “계약만료 60일전 별도의 해지 의사가 없으면 1년간 자동 연장된다”는 조건을 계약서에 포함하였는데, 이를 근거로 계약기간 만료 이후에도 계약 갱신 및 신규체결을 추가적으로 실시하지 않았다.

이 과정에서 '20.6월 계약상대자의 상호 및 대표자가 변경되기도 하였는데, 당시 담당부서인 마케팅팀이 경영기획팀에 관련 사실을 통보하였고, 이에 경영기획팀은 별다른 점검절차 없이 ○○○○○○○○과 변경계약을 체결하지 아니하고 ‘계약 내용 변경 합의서’를 작성하여, “'18.3월에 체결한 계약서를 준용” 하는 조건으로 [표1]과 같이 계약관계를 '21.7.31까지 지속하였다.

[표1] 한국문화진흥(주) - ㈜씨앤비인터내셔널 대리점 계약 일람

순번	건 명	일 시	계약기간	업체명
1	클럽하우스 1층 의류매장 대리점 계약	' 18.03.01	' 18.03.01. ~ ' 19.02.28.	
2	의류매장 대리점 계약 변경사항 합의서 작성	' 20.06.19	-	
3	의류매장 대리점 계약해지 통보	' 21.07.27	~ ' 21.07.31.	

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

문화진흥은 기관의 필요에 따라 계약기간을 연장하더라도, 계약연장의 정당성 및 타당성 확보를 위해 계약기간 동안 업체의 계약사항 이행정도, 성실도 등을 평가할 수 있는 기준을 규정 또는 계약서에 미리 명시하고 이를 평가한 결과 등을 근거로 계약

연장 가부를 결정하고 관계법령에 따라 신규계약을 체결함으로써 계약을 갱신하는 것이 바람직하다.

그런데 경영기획팀은 규정 또는 계약서 상에 계약 연장에 필요한 객관적인 평가 기준을 마련하지 않고 ‘해지 의사가 없으면’ 등과 같은 불명확한 연장 가능 조건을 계약연장의 근거로 삼고 있으며, 신규계약 체결과 같은 추가적인 행정행위를 실시하고 있지 않는 등 계약업무를 소홀히 한 사실이 있다.

그 결과, '18년 계약체결 이후 계약상대자인 ○○○○○○○○○○의 재정건정성 및 과업수행 적합성 등을 점검할 수 있는 기회를 실기하는 등 계약관리의 부실로 이어져 기관의 재정적 손실이 발생하였다.

4. 관계기관 의견 및 판단

경영기획팀은 감사결과를 수용하며, 향후 계약체결 시 자동 연장에 대한 근거를 삭제하고 국가계약법을 준수하여 계약업무를 수행하겠다고 밝혔다.

5. 조치할 사항

한국문화진흥(주) 대표이사는 ‘자동연장’ 조건이 포함 된 계약체결 현황을 점검하고 향후 관계법령 및 규정 등에 따라 업무가 추진될 수 있도록 관리·감독을 철저히 하시기 바랍니다. [통보]